Reglement der Stockwerk-Eigentümergemeinschaft

zur

Liegenschaft
Kataster C2738 in Uster



Seefeldstrasse 14
8610 Uster

Inhaltsverzeichnis

1	Aufteilung des Eigentums	Seite 4
1.1	Gegenstand des Stockwerkeigentums	Seite 4
2	Aufteilung der Liegenschaft	Seite 4
2.1	Änderungen der Wertquote (Miteigentumsanteil)	Seite 4
2.2	Sonderrecht	Seite 4
2.3	Gemeinschaftliche Teile	Seite 5
2.4	Gemeinschaftliche Räume und Anlagen	Seite 6
3	Benutzung der im Sonderrecht stehenden Räume und Einrichtungen	Seite 6
3.1	Grundsatz	Seite 6
3.2	Beschränkung des Nutzungsrechtes	Seite 6
3.3	Zweckbestimmung	Seite 7
3.4	Pflicht zum Unterhalt der Stockwerkeinheit	Seite 8
3.5	Zutrittsrecht zu den Wohnungen sowie Duldung von Arbeiten	Seite 8
3.6	Verantwortlichkeit für die Bewohner der Stockwerkeinheit	Seite 8
3.7	Überlassung des Gebrauchs an Dritte	Seite 9
3.8	Mehrere Berechtigte an einer Wohnung und anderen im Sonderrecht stehenden Räumen	Seite 9
4	Benutzung der gemeinschaftlichen Teile und Einrichtungen	Seite 9
4.1	Benutzung im Allgemeinen	Seite 9
4.2	Ausschliessliche Benutzungsrechte	Seite 10
4.3	Benutzung gemeinschaftlicher Einrichtungen	Seite 11
4.4	Hausordnung	Seite 12
5	Kosten für die Verwaltung und den Unterhalt der gemeinschaftlich benutzten Teile	Seite 12
5.1	Begriff der gemeinschaftlichen Kosten	Seite 12
5.2	Verteilung der gemeinschaftlichen Kosten	Seite 13
5.3	Erneuerungsfonds	Seite 15
5.4	Einzug der Beiträge und Vorschüsse	Seite 15
5.5	Sicherung der Beiträge an die gemeinschaftlichen Kosten	Seite 16
6	Unterhalt, Umbau und Erneuerung des Gebäudes	Seite 16
6.1	Versicherung des Gebäudes	Seite 16
6.2	Notwendige und dringliche Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten	Seite 16
6.3	Nützliche Änderungen an der Liegenschaft	Seite 17
6.4	Massnahmen die der Verschönerung oder der Bequemlichkeit dienen	Seite 17
6.5	Zerstörung des Gebäudes	Seite 17
7	Verwaltung	Seite 18
7.1	Träger der Verwaltung	Seite 18
7.2	Zuständigkeit	Seite 18

7.3	Einberufung und Leitung der Versammlung	Seite 18
7.4	Beschlussfähigkeit	Seite 19
7.5	Ausübung des Stimmrechts	Seite 19
7.6	Beschlussfassung im Allgemeinen	Seite 20
7.7	Qualifiziertes Mehr	Seite 21
7.8	Einstimmigkeit	Seite 21
7.9	Anfechtung von Beschlüssen der Versammlung	Seite 21
7.10	Verwalter / Wahl und Abberufung	Seite 22
7.11	Vereinbarung mit dem Verwalter	Seite 22
7.12	Stellvertretung des Verwalters	Seite 22
7.13	Aufgaben und Befugnisse im Allgemeinen	Seite 23
7.14	Einzelne Befugnisse und Aufgaben des Verwalters	Seite 23
7.15	Vertretung der Gemeinschaft	Seite 24
7.16	Rekurs gegen Verfügungen des Verwalters	Seite 24
8	Änderungen im Bestand der Stockwerkeigentümer und Aufhebung des Stockwerkeigentums	Seite 24
8.1	Veräusserung und Belastung	Seite 24
8.2	Rechtsstellung des Erwerbers	Seite 24
8.3	Ausschluss eines Stockwerkeigentümers	Seite 25
8.4	Ausschluss von anderen Berechtigten	Seite 25
8.5	Aufhebung des Stockwerkeigentums	Seite 25
9.	Zusammenschluss zum Eigenverbrauch ZEV	Seite 26
9.1	Gemeinschaftlicher Teil	Seite 26
9.2	Gemeinschaftliche Kosten und Lasten	Seite 27
9.3	Beiträge und Vorschüsse	Seite 27
9.4	Erneuerungsfonds	Seite 27
9.5	Versammlung	Seite 27
9.6	Aufgaben des Verwalters	Seite 28
10	Verschiedenes	Seite 28
10.1	Anmerkung des Reglements	Seite 28
10.2	Änderung des Reglements	Seite 28
10.3	Gerichtsstand und Domizilklausel	Seite 29
10.4	Verweis auf gesetzliche Bestimmungen	Seite 29

	Kostenverteilschlüssel	Beilage 1

1 Aufteilung des Eigentums

1.1 Gegenstand des Stockwerkeigentums

An der Liegenschaft Kataster C2738, Grundbuch Blatt 8507, in der Stadt Uster (nachfolgend als Liegenschaft bezeichnet) besteht Stockwerkeigentum im Sinne von Art. 712a ff. ZGB.

Jede Stockwerkeinheit ist ein Miteigentumsanteil, mit dem das Sonderrecht verbunden ist, bestimmte Teile des Gebäudes ausschliesslich zu benutzen und innen auszubauen, sofern keine tragenden Elemente betroffen werden (siehe auch Ziffer. 2.2, 3.1 und 3.2).

2 Aufteilung der Liegenschaft

Die Liegenschaft ist gemäss Eintrag im Grundbuch in Stockwerkeinheiten mit entsprechenden Wertquoten aufgeteilt, für welche je ein separates Grundbuch Blatt besteht.

Die Aufteilungspläne sind ein wesentlicher Bestandteil des Begründungsaktes.

2.1 Änderungen der Wertquote (Miteigentumsanteil)

Die Änderungen der Wertquoten bedürfen der Zustimmung aller unmittelbar Beteiligten und der Genehmigung der Versammlung der Stockwerkeigentümer (vgl. Ziffer 7.6)

Die Aufteilung oder Zusammenlegung von Stockwerkeinheiten bedarf der Genehmigung der Versammlung der Stockwerkeigentümer dann nicht, wenn damit die Wertquoten Dritter nicht berührt werden. Gleiches gilt für Änderungen in der Zuteilung einzelner Räume oder Gebäudeteile zu Sonderrecht.

Die betreffenden Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung und des Eintrages ins Grundbuch.

2.2 Sonderrecht

Das Sonderrecht eines jeden Stockwerkeigentümers umfasst alle Bauteile seines Anteiles, welche beseitigt oder umgestaltet werden können, ohne dass dadurch der Bestand, die Festigkeit, die konstruktive Gliederung, die äussere Gestalt des Gebäudes oder die Sonderrechte und ausschliesslichen Benutzungsrechte der anderen Stockwerkeigentümer beeinträchtigt werden.

Im Besonderen sind Gegenstand des Sonderrechts:

a) die inneren Zwischenwände, sofern sie keine tragende Funktion haben;
b) der Innenverputz der Wände und Wandbeläge (Innenverkleidung) der Wände bis zur Schallisolation (exkl. Wohnungstrennwände);
c) der Fussbodenbelag (jedoch ohne Trittschallisolation) mit Überzug und darin verlegte Leitungen;
d) der Deckenverputz;
e) die Türen (ausgenommen diejenigen gegen gemeinschaftliche Teile);
f) die eingebauten Einrichtungen und Anlagen, soweit sie ausschliesslich dem betreffenden Stockwerkeigentümer dienen;
g) die Küchen-, Badezimmer- und Toiletteneinrichtungen;
h) alle Leitungen ab ihren Abzweigungen bzw. Wohnungstableaus von den gemeinschaftlichen Hauptleitungen, mit Ausnahme der Durchgangsleitungen.

2.3 Gemeinschaftliche Teile

Im gemeinschaftlichen Eigentum stehen sämtliche Gebäudeteile und Einrichtungen, die nicht ausdrücklich zu Sonderrecht ausgeschieden sind. Dazu gehören insbesondere:

a) der Grund und Boden der Liegenschaft;
b) die Bauteile, die für den Bestand, die konstruktive Gliederung, die Schall- und Wärmedämmung, die Dichtheit und Festigkeit des Gebäudes oder der Räume anderer Stockwerkeigentümer von Bedeutung sind;
c) Teile, welche die äussere Gestalt und das Aussehen des Gebäudes bestimmen;
d) alle Anlagen und Einrichtungen, die auch den anderen Stockwerkeigentümern oder mehreren von ihnen für die Benützung der Räume dienen, gleichgültig, ob sich diese innerhalb oder ausserhalb der Räume, an denen Sonderrecht besteht, befinden;

Zum gemeinschaftlichen Eigentum gehören auch:

e) alle Fenster, Rollläden, Markise, Faltschiebeläden (aus Gründen der äusseren Gestaltung);
f) die Wohnungstüren (Haupteingangstüren), die Türen zum Trocknungsraum, Velo-/Kinderwagenabstellraum, Technikraum und die Kellertüren;
g) Gemeinschaftlich sind ferner die für die Verwaltung der Liegenschaften gebildeten Rückstellungen, sowie die Apparate und Gerätschaften für Reinigung und Unterhalt der gemeinschaftlichen Teile.

Der Unterhalt und die Erneuerung der Bauteile Lit. e und f gehen ausschliesslich zu Lasten der jeweiligen Stockwerkeigentümer bzw. Nutzniesser, welchen diese Vorrichtungen dienen. Ausgenommen hiervon sind Bauteile, welche Teil der Abdichtung sind; wie z.B. Rahmenverbreiterungen usw.

2.4 Gemeinschaftliche Räume und Anlagen

Gemeinschaftliche Räume und Anlagen bilden insbesondere:

a) Das Treppenhaus inklusive Liftanlage;
b) Der Autolift inklusive Teleskoptüren
c) Der über das Treppenhaus zugängliche Technikraum im Garagengeschoss des Hauses mit den in diesem Raum installierten haustechnischen Anlagen wie Heizung usw.;
d) Trocknungsraum im Untergeschoss
e) Die Korridore zu den Kellerräumen im Garagengeschoss und Untergeschoss;
f) Besucherparkplatz aussen, Veloabstellplatz aussen, Containerabstellplatz,
g) Grünanlagen, Bäume, Pflanzen, Büsche, Sträucher, Gräser, usw. sowie Wege und Aussentreppen, Sitzgarnituren und Brunnen vor dem Haus, an welchen keine ausschliesslichen Benützungsrechte bestehen.

3 Benutzung der im Sonderrecht stehenden Räume und Einrichtungen

3.1 Grundsatz

In der Verwaltung, Benutzung und baulichen Ausgestaltung der eigenen Räume ist der Stockwerkeigentümer frei, soweit dies mit den gleichen Rechten jedes anderen Stockwerkeigentümers und den Interessen der Gemeinschaft vereinbar ist oder dieses Reglement keine Einschränkungen enthält.

Innerhalb der Stockwerkeinheit kann der Stockwerkeigentümer Bauteile beseitigen oder umgestalten, soweit dadurch der Bestand, die konstruktive Gliederung, die Qualität oder die Festigkeit des Gebäudes, die Räume anderer Stockwerkeigentümer oder die äussere Gestalt und das Aussehen des Gebäudes nicht berührt wird. Vorbehalten bleiben ferner die baubehördlichen Bestimmungen. Die Verwaltung ist von jeder Veränderung in Kenntnis zu setzen.

Änderungen an der Liegenschaft, die einem Stockwerkeigentümer die bisherige Art der Benutzung seiner Räume erschweren oder verunmöglichen, können nur mit ausdrücklicher Zustimmung des betroffenen Stockwerkeigentümers vorgenommen werden.

3.2 Beschränkung des Nutzungsrechtes

Untersagt ist dem Stockwerkeigentümer jede Nutzung oder Veränderung der Räume seiner Stockwerkeinheit, wodurch gemeinschaftliche Bauteile beschädigt oder in deren Funktion beeinträchtigt werden, der Wert oder das gute Aussehen des Gebäudes leidet oder andere Stockwerkeigentümer durch übermässige Einwirkungen belästigt oder geschädigt werden können.

Darunter fallen insbesondere die Nutzung der Räume als Arztpraxis, Labor, Pension, handwerkliches Atelier, sowie für Musikunterricht und alle Betätigungen, die einen regen Kunden- und Klientenverkehr mit sich bringen.

Nicht gestattet ist zudem die unregelmässige, tage-, wochen- und monatsweise Vermietung (wie z.B. Airbnb).

Im Besonderen ist dem Stockwerkeigentümer untersagt:

a) Die Böden seiner Räume übermässig zu belasten;
b) In seinen Räumen oder in gemeinschaftlichen Teilen der Liegenschaft feuergefährliche oder explosive Stoffe unterzubringen;
c) Feuchtigkeit oder Nässe entstehen zu lassen, die sich auf die Liegenschaft oder Teile davon nachteilig auswirken können;
d) Den zur Stockwerkeinheit gehörenden Teilen durch die Art der Benutzung eine äussere Erscheinung zu geben, die das gute Aussehen des Gebäudes beeinträchtigen;
e) Die vorhandenen Vorkehrungen zur Erzielung des Schallschutzes zu mindern;
f) An den nach Aussen in Erscheinung tretenden Fassaden und Terrassen/Balkongeländer sowie in den Gärten Gegenstände, wie zum Bespiel Satelliten-„Schüsseln“ und dergleichen zu befestigen;
g) Äussere Gebäudeteile wie Fassaden, Balkone, Fenster, Rollläden, Markise und Faltschiebeläden baulich oder farblich umzugestalten;
Ohne Zustimmung aller übrigen Stockwerkeigentümer im Treppenhaus Schuhe, Schuhgestelle, Schirmständer, Spielsachen und anderes zu deponieren bzw. aufzustellen;
h) Ohne Zustimmung aller übrigen Stockwerkeigentümer Anschriften, Reklamevorrichtungen oder dergleichen an den zu den Stockwerkeinheiten gehörenden Räumen oder Bauteilen anzubringen.

Die Bestimmungen der Hausordnung bleiben ausdrücklich vorbehalten.

3.3 Zweckbestimmung

Die Stockwerkeinheiten dürfen nur zu dem im Begründungsakt und in diesem Reglement umschriebenen Zweck verwendet werden. Die Wohnungen sind in erster Linie für Wohnzwecke bestimmt. Die Verwendung zu anderen Zwecken, insbesondere zur Ausübung eines freien, stillen Gewerbes, ist gestattet. Eine Tätigkeit, welche übermässigen Lärm, Erschütterungen oder üblen Geruch bewirkt, gegen die guten Sitten verstösst oder die übrigen Bewohner beeinträchtigt, ist auf jeden Fall verboten.

Diesen Bestimmungen bleiben die Einschränkungen des öffentlichen Rechtes ausdrücklich vorbehalten.

3.4 Pflicht zum Unterhalt der Stockwerkeinheit

Der Stockwerkeigentümer ist verpflichtet, die Räume und Einrichtungen, die im Sonderrecht stehen, auf seine Kosten so zu unterhalten, wie dies nötig ist, damit das Gebäude ein gutes Aussehen bewahrt und in einwandfreiem baulichen Zustand bleibt.

Zu Lasten des einzelnen Stockwerkeigentümers gehen insbesondere die Kosten für den Unterhalt und allfällige Reparaturen, einschliesslich der zu den betreffenden Stockwerkeinheit gehörenden Türen und Fenster, Rollläden, Knickarmmarkisen und deren Antriebsvorrichtungen.

Der Stockwerkeigentümer ist verpflichtet, Versorgungs- und Abflussleitungen sowie Heizanlagen sachgemäss zu behandeln und auftretende Schäden unverzüglich zu beseitigen.

Sofern der Stockwerkeigentümer Unterhaltsarbeiten unterlässt, die im Interesse des Aussehens des Gebäudes geboten wären, so können die übrigen Stockwerkeigentümer mit einfachem Mehrheitsbeschluss die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des säumigen Stockwerkeigentümers veranlassen. Dies gilt auch für die zur betreffenden Stockwerkeinheit gehörenden Türen und Fenster, Rollläden, Markise und deren Antriebsvorrichtungen sowie Faltschiebeläden.

3.5 Zutrittsrecht zu den Wohnungen sowie Duldung von Arbeiten

Der Stockwerkeigentümer hat dem Verwalter und anderen Beauftragten der Gemeinschaft den Zutritt und den Aufenthalt in seinen Räumen zum Zwecke der Feststellung und Behebung von Schäden zu gestatten. Insbesondere haben die Stockwerkeigentümer der Wohnungen im 1. und 2. Dachgeschoss den Zutritt zum Dach für den Dachservice und Servicearbeiten an der Photovoltaikanlage durch seine Räume zu gestatten.

Gleiches gilt für die Vornahme von Erneuerungs- und Umbauarbeiten am Gebäude. Die Räume der Stockwerkeigentümer sollen mit möglichster Rücksicht und nicht zur Unzeit beansprucht werden. Ausser in Notfallsituationen hat eine angemessene Voranzeige zu erfolgen.

3.6 Verantwortlichkeit für die Bewohner der Stockwerkeinheit

Der Stockwerkeigentümer haftet der Gemeinschaft und jedem ihrer Mitglieder dafür, dass die Gemeinschaftsordnung auch durch alle Personen eingehalten wird, denen er als Nutzniesser, Wohnberechtigter, Mieter, Angehöriger, Angestellter oder sonst wie den Aufenthalt oder die Benützung seiner Stockwerkeinheit oder deren Gebrauch gestattet hat.

Vom Stockwerkeigentümer, dessen Stockwerkeigentums-Benutzer die Gemeinschaftsordnung missachtet, kann, wenn wiederholte Ermahnungen fruchtlos bleiben, verlangt werden, dass er den Mietvertrag oder die Gebrauchsüberlassung durch Kündigung oder gegebenenfalls durch Rücktritt aus wichtigen Gründen so

bald als möglich auflöst. Zu dieser Aufforderung sind der Verwalter oder an seiner Stelle ein anderer Beauftragter der Gemeinschaft aufgrund eines mit einfacher Mehrheit gefassten Beschlusses befugt.

Jeder Stockwerkeigentümer haftet den übrigen Stockwerkeigentümern für Schäden, die durch Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalts- und Instandhaltungsverpflichtung an ihren Räumlichkeiten oder am gemeinschaftlichen Eigentum entstanden sind. Dies gilt auch für Schäden, die durch Personen seines Haushaltes oder seines Geschäftsbetriebes verursacht wurden oder durch sonstige Personen, denen er die Benützung der im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Gebäudeteile, Anlagen und Einrichtungen überlässt.

3.7 Überlassung des Gebrauchs an Dritte

Der Stockwerkeigentümer ist verpflichtet, den Verwalter zu unterrichten, wenn er seine Stockwerkeinheit Dritten entgeltlich zum Gebrauch überlässt.

3.8 Mehrere Berechtigte an einer Wohnung und anderen im Sonderrecht stehenden Räume

Befindet sich eine Stockwerkeinheit im Eigentum von mehreren Personen, z.B. im Miteigentum, so haben die Berechtigten innerhalb Monatsfrist seit deren Übernahme einen bevollmächtigten Vertreter für alle Angelegenheiten ihrer Stockwerkeinheit aus ihren Reihen zu bestellen und dies dem Verwalter schriftlich mitzuteilen.

4 Benutzung der gemeinschaftlichen Teile und Einrichtungen

4.1 Benutzung im Allgemeinen

Jeder Stockwerkeigentümer ist befugt, die gemeinschaftlichen Teile des Gebäudes sowie die gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen, d.h. alle diejenigen Teile, die nicht als Sonderrecht ausgeschieden bzw. mit ausschliesslichen Benutzungsrechten belastet sind, zu benutzen, soweit dies mit dem gleichen Recht jedes Anderen und mit den Interessen der Gemeinschaft vereinbar ist.

Nicht gestattet ist namentlich:

a) Irgendwelche Veränderungen an gemeinschaftlichen Teilen, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes vorzunehmen;

b) In gemeinschaftlichen Teilen, namentlich im Treppenhaus, Hausgängen und vor den Wohnungstüren irgendwelche Gegenstände zu lagern oder abzustellen, die deren Benutzung beeinträchtigen, insbesondere den freien Durchgang behindern oder der guten Ordnung und für das Aussehen des Gebäudes nachteilig sein können (siehe Ziffer 3.2 Abs. h);

c) Namen- und Firmenschilder sowie Videokameras im Hauseingang, Garage, Lift oder anderswo ohne Zustimmung der übrigen Stockwerkeigentümer anzubringen.

4.2. Ausschliessliche Benutzungsrechte

a) **Balkone**
Die Stockwerkeigentümer haben das ausschliessliche Benutzungsrecht an den mit der Farbe ihrer Stockwerkeinheit in den Aufteilungsplänen beim Begründungsakt schraffiert eingezeichneten Balkonen.

b) **Sitzplatz/Garten**
Der Stockwerkeigentümer der Wohnung im Gartengeschoss hat das ausschliessliche Benutzungsrecht an dem mit der Farbe seiner Stockwerkeinheit in den Aufteilungsplänen beim Begründungsakt schraffiert eingezeichneten Sitzplatz/Garten.

Für die vorstehenden Benutzungsrechte gelten folgende Vorschriften:

a. Die den Stockwerkeigentümer zur ausschliesslichen Benutzung zustehenden Anlagen dürfen nur ihrem Zweck entsprechend genutzt werden und zwar so, dass das gute Aussehen und äussere Erscheinungsbild der Liegenschaft stets erhalten bleibt.

b. Die Beschränkungen gemäss Ziffer 3.2. vorn gelten in analoger Weise auch für die vorstehenden Benutzungsrechte.

c. Auf den Balkonen und Sitzplätzen sowie in den Gärten dürfen keinerlei bauliche Vorrichtungen und Anlagen erstellt oder Güter und Hausratgegenstände, die nicht der zweckgemässen Nutzung dienen, gelagert werden.

d. Das Aufstellen von Grillvorrichtungen und Grillen auf den Balkonen, Sitzplätzen und Gärten ist grundsätzlich erlaubt. Jeder Stockwerkeigentümer hat darauf zu achten, dass die übrigen Stockwerkeigentümer während des Grillens nicht durch übermässige Rauch- oder Geruchsimmissionen beeinträchtigt werden.

e. Die Pflanzen auf den Balkonen, Sitzplätzen und Gärten sind so unter der Schere zu halten, dass sie das Niveau der Wohnung nicht überschreiten, keine Gebäudeteile beschädigen und keine Beeinträchtigung (Aussicht, Besonnung, Belichtung, Laub-/Nadelfall) für die anderen Stockwerkeigentümer verursachen. Das Anbringen von Strohmatten oder anderen Abdeckungen an den Brüstungen ist aus Gründen der Ästhetik nicht gestattet.

f. Die Bepflanzung und Beschaffenheit der Gartennutzfläche im ausschliesslichen Benutzungsrecht sowie der Umgebung ist Teil der Baubewilligung und darf nicht verändert werden. Der Rasen ist regelmässig zu schneiden und kurz zu halten. Die gepflanzten Bäume, Büsche, Sträucher, Gräser usw. sind in ihrer Art dementsprechend zu erhalten und gegebenenfalls zu ersetzen. Der Unterhalt der allgemeinen Umgebung wird durch den beauftragten Hausabwart und/oder Gärtner vorgenommen.

g. Der Stockwerkeigentümer der Wohnung im Untergeschoss hat der Stockwerkeigentümergemeinschaft bzw. den von der Stockwerkeigentümergemeinschaft beauftragten Personen den Zugang über ihre Gartennutzfläche zwecks Vornahme von Betriebs-, Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an gemeinschaftlichen Gebäudeteilen und Umgebungsanlagen jederzeit und ohne Anspruch auf Entschädigung zu gestatten.

h. Die ausschliesslichen Benutzungsrechte dürfen ohne Zustimmung der Nutzungsberechtigten nicht aufgehoben werden.

d) Die ausschliesslichen Benutzungsrechte können nur zusammen mit den betreffenden Stockwerkeinheiten veräussert werden.

4.3 Benutzung gemeinschaftlicher Einrichtungen

In der Benutzung der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen haben sich die Stockwerkeigentümer und übrigen Bewohner an die vom Verwalter aufgestellten besonderen Vorschriften zu halten und sich jeder übermässigen oder unnötigen Beanspruchung zu enthalten.

Bei Gebrauch der Einrichtungen haben Stockwerkeigentümer und übrige Bewohner Schonung, Sorgfalt und Rücksicht walten zu lassen.

Erlangt ein Stockwerkeigentümer Kenntnis von Gefahren oder schädigenden Einwirkungen, welche dem Grundstück, den Bauten oder Einrichtungen drohen, so hat er sofort dem Verwalter Mitteilung zu machen. Überdies hat jeder Stockwerkeigentümer das Recht, von sich aus auf Kosten der Gemeinschaft diejenigen, unaufschiebbaren und absolut notwendigen Massnahmen zu ergreifen, die sofort getroffen werden müssen, um die Sache vor drohendem oder wachsendem Schaden zu bewahren.

4.4 Hausordnung

Nähere Vorschriften über die Benutzung der Stockwerkeinheiten und der gemeinschaftlichen Teile können in einer Hausordnung, die vom Verwalter aufgestellt wird, festgehalten werden. Sie wird auf Antrag des Verwalters durch die Versammlung der Stockwerkeigentümer mit einfacher Mehrheit beschlossen und geändert.

Die Hausordnung ist auch für Personen verbindlich, denen der Stockwerkeigentümer die im Sonderrecht stehenden Räume zur Benutzung überlassen hat.

5 Kosten für die Verwaltung und den Unterhalt der gemeinschaftlich benutzten Teile

5.1 Begriff der gemeinschaftlichen Kosten

Gemeinschaftlich sind alle Kosten, die durch Benutzung, Betrieb, Unterhalt und Erneuerung der gemeinschaftlichen Teile und die gemeinschaftliche Verwaltung entstehen.

Zu den gemeinschaftlichen Kosten gehören insbesondere:

a) die Kosten für den laufenden Unterhalt (einschliesslich Reinigung, Hauswartdienst, Serviceabonnements für Anlagen, Maschinen und Geräte), Reparaturen und Erneuerung der gemeinschaftlichen Teile der Liegenschaft sowie der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen;
b) die Kosten des Betriebes und des Unterhaltes der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen;
c) die Kosten für die Beleuchtung gemeinsamer Räume, wie Technikraum, Trocknungsraum etc. sowie jene für die Aussenbeleuchtung im Allgemeinen Bereich;
d) die Kosten für die Pflege und den Unterhalt der gemeinsamen Umgebungs-/Gartenanlage (ohne jene der Wohnungen Untergeschoss zur ausschliesslichen Benutzung dienenden Sitzplatz und Gartenanteil);
e) Aufwendungen für ausserordentliche Erneuerungs- und Umbauarbeiten an den gemeinschaftlichen Teilen der Liegenschaft sowie der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen;
f) Aufwendungen für Reparaturen und eventuelle Neuanschaffungen für Geräte und Apparate des Hausabwarts;
g) Öffentlich-rechtliche Beiträge und Abgaben (z.B. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr), soweit sie den Stockwerkeigentümern insgesamt auferlegt werden;
h) Prämien für die Versicherung des Gebäudes gegen Feuer-, Glas- und Wasserschäden und für die Haftung als Werkeigentümer;
i) Die Kosten der Verwaltung, insbesondere die Entschädigung an den Hauswart und den Verwalter;
j) Die Kosten für den Betrieb, Unterhalt und Erneuerung der Heiz- und Warmwasseraufbereitungsanlage;

k) Die Kosten für den Unterhalt, Betrieb und die Erneuerung der Antennen-/Kabelfernsehanlage;
l) Die Einlagen in den Erneuerungsfonds.

5.2 Verteilung der gemeinschaftlichen Kosten

Die gemeinschaftlichen Kosten werden von den Stockwerkeigentümern gemäss separatem Kostenverteilschlüssel (Beilage 1) getragen:

Die Kosten für elektrische Energie, Heizung Warm-/Kaltwasser, Abwasser etc. sind individuelle Kosten der einzelnen Stockwerkeinheiten.

Ein Stockwerkeigentümer, der durch Umstände, die auf sein Verhalten zurückgehen, die gemeinschaftlichen Lasten erhöht, hat für die daraus erwachsenden Aufwendungen allein aufzukommen.

Dienen bestimmte gemeinschaftliche Bauteile, Anlagen oder Einrichtungen einzelnen Stockwerkeigentümer nicht oder nur in ganz geringem Masse, so ist dies bei der Verteilung der Kosten zu berücksichtigen. Insofern haben sich die Miteigentümer der Stockwerkeinheit „Garage“ an den Unterhalts- und Erneuerungskosten der nur den Wohnung dienenden Bauteile und Anlagen nicht zu beteiligen.

Sind an einer Stockwerkeinheit mehrere Personen beteiligt, so haften sie für den betreffenden Kostenanteil solidarisch.

Spezielle Verteilungsschlüssel für gemeinschaftliche Kosten:

a) Betriebskosten für die Heiz- und Warmwasseraufbereitungsanlage

Die mit der Heiz- und Warmwasserversorgung verbundenen Betriebskosten (Energie- und Stromverbrauch, Service, Versicherung, Verwaltung etc.) sind von den an die Heizanlage angeschlossenen Stockwerkeigentümern nach Verbrauchsmessung (Wärmezählung) zu tragen.

Jeder Stockwerkeigentümer ist gehalten, die der Wärmeregulierung dienende Raumstation so einzustellen, dass auch bei längerer Abwesenheit in der Wohnung eine Raumtemperatur von mindestens 18° erreicht wird.

b) Nur von den Miteigentümern der Stockwerkeinheit „Garage“ zu tragende Unterhalts- und Erneuerungskosten

Die gemeinschaftlichen Kosten der Garage werden von den Stockwerkeigentümern „Garage“ gemäss separatem Kostenverteilschlüssel (Beilage 1) getragen:

-
- Unterhalt und Erneuerung des Innenraumes der Tiefgarage (Farbanstrich, Markierungen, Bodenbelag, Wände- und Deckenverkleidung, etc.)
- Unterhalt und Erneuerung der zur Garage gehörenden technischen Einrichtungen und Anlagen (Belüftungs- Beleuchtungs-, Elektro-, Entwässerungsanlagen, etc.)

- Betrieb und Verwaltung der Garage und der zu dieser gehörenden technischen Einrichtungen und Anlagen im Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile zu bezahlen (vgl. separate Nutzungs- und Verwaltungsordnung).

c) **Nur von den Stockwerkeigentümern der Wohnungen zu tragende Unterhalts- und Erneuerungskosten**

Kosten für Unterhalt Erneuerung für Gebäudeteile, Anlagen usw., welche der Stockwerkeinheit „Garage“ zweifelsfrei keinen Nutzen bringen oder dienen (wie z.B. die Heizanlage, alle den Wohnungen dienenden haustechnischen Ver- und Entsorgungsanlagen usw.) werden gemäss separatem Kostenverteilschlüssel (Beilage 1) nur durch die Stockwerkeigentümer „Wohnungen“ getragen.

d) **Zu Lasten des einzelnen Stockwerkeigentümers gehende Kosten**

Jeder Stockwerkeigentümer hat die Kosten für den Unterhalt und die Erneuerung seiner Wohnungseingangstüre bzw. Eingangstüre zum Keller und Abstellraum, seiner Fenster, Rollläden, Markisen (inkl. Vorrichtung zu derer Bedienung) sowie Faltschiebeläden selbst zu bezahlen. Dies gilt auch für die TV-Anschlussgebühren sowie für die Stromkosten, welche mit Bezug auf die Wohnungen und Keller mit separaten Zählern erfasst und den Stockwerkeigentümern direkt in Rechnung gestellt werden.

e) **Personen-Liftaufzug**

Die Kosten für Betrieb, Unterhalt und Erneuerung des Liftaufzuges sind von den Stockwerkeigentümern gemäss separatem Kostenverteilschlüssel „A“ (Beilage 1) zu bezahlen.

f) **Auto-Liftaufzug**

Die Kosten für Betrieb, Unterhalt und Erneuerung des Auto-Liftaufzuges sind von den Stockwerkeigentümern und Miteigentümern der Garage wie nachstehend zu bezahlen: Mit dieser Aufteilung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Velo-/Kinderwagenabstellraum für die Wohnungen am einfachsten über den Autolift erreicht wird.

20 % der Kosten zu Lasten Stockwerkeigentümer Wohnungen
80 % der Kosten zu Lasten Miteigentümer der Garage

g) **Anlagen die den Stockwerkeigentümern zur ausschliesslichen Benutzung zustehen**

Jeder Stockwerkeigentümer hat die Kosten für den Unterhalt und die Erneuerung der ihm gemäss Ziffer 2.2 vorn zur ausschliesslichen Benutzung zustehenden Anlagen selbst zu tragen, soweit es sich dabei nicht um gemeinschaftliche Teile der zum Gebäude gehörenden Bausubstanz handelt.

Die Bodenbeläge (Nutzschicht) der Balkone und Sitzplätze gehören nicht zu den gemeinschaftlichen Teilen und sind von den jeweils nutzungsberechtigten Stockwerkeigentümern auf eigene Kosten zu unterhalten und zu erneuern.

Jeder Stockwerkeigentümer ist verpflichtet, diese Anlagen so zu pflegen und zu

unterhalten, dass das gute Aussehen und äussere Erscheinungsbild der Liegenschaft stets erhalten bleibt.

Jeder Stockwerkeigentümer haftet für die von ihm verursachten Schäden.

5.3 Erneuerungsfonds

Zur teilweisen Bestreitung der alle Stockwerkeigentümer treffenden Unterhalts-, Instandstellungs- und Erneuerungskosten wird gemäss Kostenverteilschlüssel (Beilage 1) ein Erneuerungsfonds gebildet.

Dieser wird durch jährliche Beiträge geäufnet, deren Höhe durch Beschluss der Versammlung der Stockwerkeigentümer festgesetzt wird. Sie sollen in der Regel insgesamt 0.25 % des Gebäudeversicherungswertes nicht übersteigen.

Die Einzahlungspflicht in den Fonds beginnt ab dem 3. Betriebsjahr. Der Erneuerungsfonds braucht nicht mehr geäufnet zu werden, wenn er die Höhe von 5 % des Gebäudeversicherungswertes erreicht hat. Solange der Fonds eine von der Versammlung der Stockwerkeigentümer festgelegte Mindesthöhe nicht erreicht hat, sollen ihm keine Unterhalts- und Instandstellungskosten belastet werden.

Aufwendungen zulasten des Erneuerungsfonds bedürfen eines Beschlusses der Stockwerkeigentümergemeinschaft (siehe Ziffer 7.6); vorbehalten bleiben die Bestreitung der Kosten für notwendige und unaufschiebbare Arbeiten, für deren Bezahlung dem Verwalter andere Mittel nicht zur Verfügung stehen.

Bei Entnahmen aus dem Erneuerungsfonds für die Stockwerkeinheit „Garage“ ist der prozentuale Anteil am ganzen, geäufneten Erneuerungsfonds zu berücksichtigen. 964/1’000 Wohnungen; 36/1’000 Garage (gemäss Kostenverteilschlüssel).

Dem Stockwerkeigentümer steht beim Verkauf seiner Stockwerkeinheit kein Anspruch auf Rückerstattung seines Anteiles am Erneuerungsfonds zu. Beim Verkauf geht diese Einlage an den Rechtsnachfolger über.

5.4 Einzug der Beiträge und Vorschüsse

Beiträge und Vorschüsse werden vom Verwalter eingezogen.

Die Stockwerkeigentümer zahlen angemessene Vorschüsse an die gemeinschaftlichen Kosten. Die Vorschüsse sind jeweils vierteljährlich im Voraus zu bezahlen; es wird darüber nach Jahresende abgerechnet. Schuldner der nicht durch Vorschüsse gedeckten Kostenanteile ist der jeweilige Stockwerkeigentümer am Jahresende.

Auch beim Verkauf einer Stockwerkeinheit während des Jahres erstellt die Verwaltung nur die Abrechnung per Ende des ordentlichen Geschäftsjahres. Die Abrechnung auf den Stichtag ist zwischen Verkäuferschaft und Käuferschaft direkt vorzunehmen.

5.5 Sicherung der Beiträge an die gemeinschaftlichen Kosten

Für die auf die letzten drei Jahre entfallenden Beitragsforderungen hat die Gemeinschaft Anspruch auf Eintragung eines Pfandrechtes am Stockwerkanteil des säumigen Stockwerkeigentümers.

Die Eintragung ist vom Verwalter namens der Gemeinschaft innert der gesetzlichen Frist zu bewirken.

Der Gemeinschaft steht für die gleichen Beitragsforderungen zudem ein Retentionsrecht an den beweglichen Sachen zu, die sich in den Räumen eines Stockwerkeigentümers befinden und zu deren Einrichtung und Benutzung gehören.

6 Unterhalt, Umbau und Erneuerung des Gebäudes

6.1 Versicherung des Gebäudes

Das Gebäude ist bei der Kantonalen Gebäudeversicherung gegen Feuer und Elementarschäden versichert. Die Versammlung der Stockwerkeigentümer beschliesst, welche weiteren Gefahren (Haftpflicht, Wasserschaden, Glasbruch etc.) zu versichern sind.

Ein Stockwerkeigentümer, der seine Räume mit ausserordentlichen Aufwendungen baulich ausstattet, ist zur Leistung eines zusätzlichen Prämienanteils verpflichtet, wenn er nicht eine Zusatzversicherung auf eigene Rechnung abschliesst.

Die Versicherung der Raumeinrichtung wie Mobiliar, Kleider, Wertgegenstände etc. gegen Feuer, Diebstahl und Wasserschaden ist nicht Aufgabe der Gemeinschaft.

6.2 Notwendige und dringliche Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten

Die Gemeinschaft hat alle für die Erhaltung des Wertes und der Gebrauchsfähigkeit der Liegenschaft notwendigen Unterhalts- und Wiederherstellungs- oder Erneuerungsarbeiten vornehmen zu lassen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit werden die Arbeiten vom Verwalter angeordnet.

Werden diese Arbeiten oder hierzu notwendige Verwaltungshandlungen von der Versammlung der Stockwerkeigentümer nicht beschlossen, so kann jeder Stockwerkeigentümer vom Richter verlangen, dass dieser sie anordnet oder den Verwalter oder einen Dritten zu ihrer Anordnung und Durchführung ermächtigt. Dringliche Massnahmen, die sofort getroffen werden müssen, um die Sache vor drohendem oder wachsendem Schaden zu bewahren, kann, wenn der Verwalter nichts vorkehrt, nötigenfalls jeder Stockwerkeigentümer von sich aus ergreifen. In allen Fällen tragen die Stockwerkeigentümer die sich daraus ergebenden Kosten im Verhältnis des Kostenverteilschlüssels (Beilage 1).

6.3 Nützliche Änderungen an der Liegenschaft

Änderungen an der Liegenschaft, die eine Wertsteigerung oder Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder Gebrauchsfähigkeit bezwecken, können gegenüber einem Stockwerkeigentümer, der dadurch im Gebrauch oder in der Benutzung seiner Sache zum bisherigen Zweck erheblich oder dauernd beeinträchtigt wird, ohne dessen Zustimmung nicht durchgeführt werden.

Verlangt die Änderung von einem Stockwerkeigentümer Aufwendungen, die nicht zumutbar sind, weil sie beispielsweise in einem Missverhältnis zum Wert seiner Stockwerkeinheit stehen, so kann sie ohne seine Zustimmung nur dann durchgeführt werden, wenn die übrigen Stockwerkeigentümer seinen Kostenanteil auf sich nehmen, soweit er den ihm zumutbaren Betrag übersteigt.

6.4 Massnahmen die der Verschönerung oder der Bequemlichkeit dienen

Arbeiten, die lediglich oder vorwiegend der Verschönerung oder Bequemlichkeit im Gebrauch dienen, können nur mit Zustimmung aller Stockwerkeigentümer ausgeführt werden.

Wird die Arbeit mit Mehrheit aller beteiligten Stockwerkeigentümer, die zugleich die Mehrheit aller Anteile vertreten, beschlossen, so kann sie auch gegen den Willen eines nicht zustimmenden Stockwerkeigentümers ausgeführt werden, sofern ihm die übrigen Stockwerkeigentümer für eine bloss vorübergehende Beeinträchtigung Ersatz leisten und seinen Kostenanteil übernehmen.

Stockwerkeigentümer, die an die Kosten solcher Arbeiten keine Beiträge leisten, können die neu geschaffenen Anlagen und Einrichtungen erst benutzen, wenn sie den entsprechenden Anteil an den ursprünglichen Kosten nachträglich erbringen.

6.5 Zerstörung des Gebäudes

Wird das Gebäude zu mehr als der Hälfte seines Wertes zerstört und ist ein Wiederaufbau nicht ohne schwer tragende Belastung oder unter Preisgabe von mehreren Räumen, die zu Sonderrecht zugewiesen sind möglich, so kann jeder Stockwerkeigentümer die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen.

Die Stockwerkeigentümer, welche die Gemeinschaft fortsetzen wollen, können die Aufhebung durch Abfindung der übrigen abwenden. Die Höhe der Abfindungssumme wird durch Schätzung festgesetzt.

Für den Beschluss über den Wiederaufbau sind die Bestimmungen (Ziffer 6.3) über die nützlichen Änderungen an der Liegenschaft dieses Reglements anwendbar.

7 Verwaltung

7.1 Träger der Verwaltung

Träger der Verwaltung sind die Versammlung der Stockwerkeigentümer sowie der Verwalter.

Die Versammlung der Stockwerkeigentümer kann aus ihrer Mitte zwei bis drei Delegierte (Ausschuss) bestimmen und legt deren Organisation, Aufgaben, Kompetenzen und Befugnisse fest.

7.2 Zuständigkeit

Die Versammlung der Stockwerkeigentümer entscheidet über alle Verwaltungshandlungen, die nach Gesetz, dem Begründungsakt oder dem Reglement zu den gemeinschaftlichen Angelegenheiten gehören und soweit sie nicht dem Verwalter zugewiesen sind.

Soweit das Gesetz darüber nicht besondere Bestimmungen enthält, finden für sie die Vorschriften des Vereinsrechtes sinngemäss Anwendung.

Der Versammlung stehen insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse zu:

a) die Wahl und Abberufung des Verwalters sowie dessen Beaufsichtigung;
b) Genehmigung der Jahresrechnung und der Verteilung der Kosten unter die Stockwerkeigentümer;
c) Festsetzung der Höhe der Einlagen in den Erneuerungsfonds;
d) Genehmigung des Voranschlages und Festsetzung der von den Stockwerkeigentümern auf die Kostenanteile zu leistenden Finanzbeiträge;
e) Entlastung des Verwalters;
f) Ermächtigung des Verwalters zur Führung eines Prozesses;
g) Allfällige Bezeichnungen des Stellvertreters des Verwalters;
h) Bezeichnung von ein oder zwei Rechnungsrevisoren, die weder Revisionsexperten noch Revisoren nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes sein müssen;
i) Entscheidung über Rekurse gegen Verfügungen des Verwalters;
j) Erlass einer Hausordnung und weiterer Vorschriften über die Benutzung gemeinschaftlicher Teile;
k) Erstellung und Genehmigung des Pflichtenheftes für den Ausschuss der Stockwerkeigentümergemeinschaft.

7.3 Einberufung und Leitung der Versammlung

Die Versammlung wird vom Verwalter unter Beachtung einer Frist von mindestens 14 Kalendertagen mit Angabe der zu behandelnden Traktanden schriftlich einberufen.

Jahresrechnung sowie Anträge betreffend Verteilung der gemeinschaftlichen Kosten, sind den Stockwerkeigentümern innert gleicher Frist zuzustellen.

Mit Zustimmung aller Stockwerkeigentümer kann jedoch, ohne Einhaltung von Fristen, formlos eine Versammlung der Stockwerkeigentümer stattfinden, an der sämtliche Stockwerkeigentümer teilnehmen oder sich vertreten lassen.

Die ordentliche Jahresversammlung hat innert 6 Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres stattzufinden.

Ausserordentliche Versammlungen finden statt, so oft es der Verwalter als notwendig erachtet. Ausserdem können ausserordentliche Versammlungen einberufen werden, wen mindestens 1/5 der Stockwerkeigentümer dies verlangt.

Der Verwalter leitet die Versammlung, sofern nichts anderes beschlossen wird. Die Beschlüsse der Versammlung sind zu protokollieren und das Protokoll ist vom Verwalter oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, vom Stockwerkeigentümer, der den Vorsitz führt, aufzubewahren. Es ist innert 1 Monaten nach der Versammlung den Stockwerkeigentümern zuzustellen.

7.4 Beschlussfähigkeit

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn die Hälfte aller Stockwerkeigentümer, die zugleich zur Hälfte anteilsberechtigt sind, mindestens aber deren zwei, anwesend oder vertreten sind.

Für den Fall der ungenügenden Beteiligung ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die nicht vor Ablauf von 10 Tagen seit der ersten stattfinden darf.

Die zweite Versammlung ist beschlussfähig, wenn der dritte Teil aller Stockwerkeigentümer, mindestens aber deren zwei, anwesend oder vertreten sind.

Für den Fall einer ungenügenden Beteiligung an der zweiten Versammlung ist eine dritte einzuberufen, die nicht vor Ablauf von 10 Tagen seit der zweiten stattfinden darf.

Die dritte Versammlung ist beschlussfähig, wenn der fünfte Teil aller Stockwerkeigentümer, mindestens aber deren zwei, anwesend oder vertreten sind.

7.5 Ausübung des Stimmrechtes

Jeder Stockwerkeigentümer besitzt in der Versammlung eine Kopfstimme und die Stimmkraft entsprechend der Wertquote seiner Stockwerkeinheit(en).

Die Miteigentümer der Stockwerkeinheit „Garage“ haben demgemäss einen Vertreter zu wählen, der ihre Interessen in der Versammlung der Stockwerkeigentümer vertritt.

Steht einem Stockwerkeigentümer mehr als eine Stockwerkeinheit zu, so ist für die Bemessung der Stimmkraft nach Wertquoten die gesamte Wertquote massgebend. Für die Bemessung der Stimmkraft nach Personen/Kopf hat er, auch wenn er mehrere Stockwerkeinheiten besitzt, nur eine Stimme. Massgebend für die Beschlussfassungen und Berechnung der Mehrheiten ist im Übrigen die Zahl der an der Versammlung anwesenden oder rechtsgültig vertretenen und stimmenden Stockwerkeigentümer und der durch sie vertretenen Wertquoten.

Ein Stockwerkeigentümer kann sich auch durch eine Drittperson, die nicht der Gemeinschaft angehört, vertreten lassen. Drittpersonen, welche nicht Stockwerkeigentümer sind, können keine weiteren Stockwerkeigentümer vertreten.

Stockwerkeigentümer, die im Ausland wohnen, haben einen in der Schweiz wohnenden Zustellungsbevollmächtigten zu bezeichnen. Mitteilungen an den Zustellungsbevollmächtigten gelten als ordentlich zugestellt.

Jeder Beschluss der Versammlung der Stockwerkeigentümer, kann durch die schriftliche Zustimmung aller Stockwerkeigentümer ersetzt werden.

7.6 Beschlussfassung im Allgemeinen

Die Versammlung fasst folgende Beschlüsse mit Mehrheit der an der Versammlung anwesenden oder rechtsgültig vertretenen und stimmenden Stockwerkeigentümern (Kopfstimmen):

a) Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung über das abgelaufene Geschäftsjahr;
b) Genehmigung des ordentlichen Voranschlages für das neue Geschäftsjahr und Festsetzung der von den Stockwerkeigentümern auf die Kostenanteile zu leistende Vorschüsse;
c) Beschlüsse über die Durchführung der zur Erhaltung des Wertes und der Gebrauchsfähigkeit des Grundstückes und des Gebäudes nötigen Unterhalts-, Reparatur- und Erneuerungsarbeiten, die über den ordentlichen Voranschlag hinausgehen und die nicht vom Verwalter wegen Ihrer Dringlichkeit von sich aus angeordnet werden mussten, soweit dieses Reglement oder zwingende gesetzliche Vorschriften nicht eine andere Mehrheit verlangen;
d) Festsetzung der von den Stockwerkeigentümer zu leistenden Einlagen in den Erneuerungsfonds;
e) Bezüge aus dem Erneuerungsfond für die erwähnten Verwendungszwecke;
f) Erlass und Änderung der Hausordnung und Betriebsreglementen;
g) Änderungen der Wert- und Stimmrechtsquoten, sofern nicht nur Einheiten getrennt oder zusammengelegt werden und somit die Wertquoten Dritter nicht berührt werden (vorbehalten bleibt Ziffer 2.1);
h) Wahl und Abberufung des Verwalters;
i) Alle Verwaltungshandlungen, soweit dieses Reglement oder zwingende gesetzliche Vorschriften nicht eine andere Mehrheit verlangen;
j) Ermächtigung des Verwalters zur Führung von Prozessen;
k) Entlastung des Verwalters.

Bei unentschiedenen Abstimmungen kommt Berechnung nach Ziffer. 7.7. „Qualifiziertes Mehr“ zur Anwendung.

7.7 Qualifiziertes Mehr

Der Zustimmung der Mehrheit der an der Versammlung anwesenden bzw. vertretenen und stimmenden Stockwerkeigentümer, die zugleich zu mehr als der Hälfte gemessen an den stimmenden Personen anteilsberechtigt (Wertquote) sind, bedürfen:

a) die Anordnung von Erneuerungs- und Umbauarbeiten, die eine Wertsteigerung oder Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Sache bezwecken (vorbehalten bleibt Ziffer 6.3); soweit dieses Reglement oder zwingende gesetzliche Vorschriften nicht eine andere Mehrheit verlangen;
b) Erlass und Änderung dieses Reglements, soweit nicht Einstimmigkeit erforderlich ist;
c) Änderung der unter Ziffer 5.3 von der festgesetzten maximalen Höhe des Erneuerungsfonds;
d) Beschlüsse über die Verwendung des Erneuerungsfonds zu ändern als den in Ziffer 5.3 vorgesehenen Zwecken;

7.8 Einstimmigkeit

Der Zustimmung aller Stockwerkeigentümer bedürfen:

a) Änderungen von Bestimmungen des Benutzungs- und Verwaltungsreglements, die eine Änderung der Art der Beschlussfassung bezwecken;
b) Beschlüsse über Arbeiten irgendwelcher Art, die lediglich oder vorwiegend der Verschönerung, der Bequemlichkeit, des Gebrauches oder der Ansehnlichkeit der Sache dienen (vorbehalten bleibt Ziffer 6.4);
c) Der Beschluss über die Aufhebung des Stockwerkeigentums;
d) Die im Gesetz vorgesehenen Fälle ZGB Art. 648 Abs. 2, Art. 712b Abs. 3, Art. 712c;
e) Grundbuchliche Verfügungen über die gemeinschaftliche Liegenschaft, soweit in diesem Reglement nichts anderes bestimmt ist.

Vorbehalten bleiben allfällige Beschlussfassungen, die nach den zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nur mit der Zustimmung aller Stockwerkeigentümer, seien diese an der Versammlung anwesend oder nicht, gefasst werden dürfen.

7.9 Anfechtung von Beschlüssen der Versammlung

Beschlüsse der Versammlung der Stockwerkeigentümer, die das Gesetz, den Begründungsakt oder das Reglement verletzen, können von jedem Stockwerkeigentümer binnen Monatsfrist, nachdem er von ihnen Kenntnis erlangt hat, beim Richter angefochten werden, unter vorheriger oder spätestens gleichzeitiger Meldung an den Verwalter.

7.10 Verwalter / Wahl und Abberufung

Die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer wählt einen Verwalter, welcher Stockwerkeigentümer oder Aussenstehender sein kann. Der Verwalter soll über die erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen für die Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben verfügen. Wählbar ist auch eine juristische Person.

Kommt die Bestellung des Verwalters durch die Versammlung nicht zustande, so kann jeder Stockwerkeigentümer die Ernennung durch den Richter verlangen. Das gleiche Recht steht auch Pfandgläubigern und anderen Personen zu, die ein berechtigtes Interesse haben.

Der Verwalter kann von der Versammlung jederzeit abberufen werden, wobei dessen vertragliche Ansprüche vorbehalten bleiben. Lehnt die Versammlung die Abberufung des Verwalters ab, obwohl wichtige Gründe dazu bestehen, kann jeder Stockwerkeigentümer innert 30 Tagen die richterliche Abberufung verlangen.

7.11 Vereinbarung mit dem Verwalter

Die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer schliesst mit dem Verwalter einen Vertrag ab, der insbesondere den Aufgabenkreis, Dauer des Amtes, Kündigung und die Grundsätze für die Bemessung der Entschädigung regelt.

Die Wahl des Verwalters erfolgt erstmals auf die Dauer von 2 Jahren, wobei diese vom Stockwerkeigentumsbegründer vorgenommen wird. Eine andere im schriftlichen Verwaltungsvertrag vorgesehene Dauer geht dieser generellen Regelung vor. Nachher verlängert sich die Bestellung jeweils um ein weiteres Jahr, wenn die Versammlung nicht einen anderen Beschluss fasst.

7.12 Stellvertretung des Verwalters

Der Verwalter wird durch den Vorsitzenden des Ausschusses der Stockwerkeigentümer vertreten.

Ist ein solcher nicht bestellt, so bezeichnet die Versammlung der Stockwerkeigentümer aus ihrem Kreis einen Stellvertreter.

Dieser Stellvertreter handelt anstelle des Verwalters, wenn dieser aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen daran gehindert ist und ein Aufschub der Handlung nicht tunlich ist.

Allfällige Beschlüsse sind mittels Protokoll festzuhalten und der Verwaltung zu übergeben.

7.13 Aufgaben und Befugnisse im Allgemeinen

Der Verwalter vollzieht alle Handlungen der gemeinschaftlichen Verwaltung und nach den Vorschriften des Gesetzes und dieses Reglements sowie unter Beachtung der Beschlüsse der Versammlung der Stockwerkeigentümer.

Er wacht darüber, dass bei der Ausübung der Sonderrechte, wie bei der Benutzung der gemeinschaftlichen Teile, die Vorschriften des Gesetzes, des Reglements und der Hausordnung beachtet werden.

Der Verwalter kann Reparaturen und Anschaffungen bis zum Betrag von Fr. 5'000.-- im Einzelfall, jedoch nicht mehr als Total Fr. 15'000.-- im Jahr in eigener Zuständigkeit veranlassen.

7.14 Einzelne Befugnisse und Aufgaben des Verwalters

Dem Verwalter obliegt insbesondere:

a) die ordentliche Verwaltung des Hauses zu besorgen;
b) der Versammlung der Stockwerkeigentümer alljährlich einen Bericht über Geschäftsführung und Rechnung zu erstatten;
c) der Versammlung der Stockwerkeigentümer einen Voranschlag für das folgende Geschäftsjahr vorzulegen, der auch für die vorläufige Bemessung der Beiträge (Vorauszahlungen) der Stockwerkeigentümer massgebend ist;
d) die gemeinschaftlichen Kosten und Lasten auf die einzelnen Stockwerkeigentümer zu verteilen, diesen Rechnung zu stellen und deren Beiträge einzuziehen;
e) die vorhandenen Geldmittel zu verwalten und bestimmungsgemäss zu verwenden;
f) die Bücher, Protokolle und Register der Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer sorgfältig zu führen, sowie für deren ordnungsgemässe Aufbewahrung zu sorgen;
g) den Stockwerkeigentümer über bestimmte gemeinschaftliche Angelegenheiten Auskunft zu geben und Einblick in die einschlägigen Bücher und Akten zu gewähren;
h) die Beschlüsse der Versammlung der Stockwerkeigentümer auszuführen;
i) die Versicherungsverträge abzuschliessen;
j) die Serviceverträge abzuschliessen;
k) alle die das Gebäude betreffenden Akten (Baupläne, Pläne und Unterlagen über Belastungsverhältnisse und statische Funktionen einzelner Bauteile) zu verwahren;
l) alle Massnahmen von sich aus zu treffen, die keinen Aufschub ertragen, um die Gemeinschaft vor drohendem oder wachsendem Schaden zu bewahren;
m) den Hauswart samt Hilfspersonal im Namen und zu Lasten der Stockwerkeigentümergemeinschaft anzustellen, zu beauftragen, zu beaufsichtigen, zu entlöhnen und zu entlassen.

7.15 Vertretung der Gemeinschaft

In allen Angelegenheiten der gemeinschaftlichen Verwaltung vertritt der Verwalter im Bereich der ihm zustehenden Aufgaben sowohl die Gemeinschaft wie auch die Stockwerkeigentümer nach aussen.

Zur Vertretung der Stockwerkeigentümer im Zivilprozess bedarf der Verwalter der ausdrücklichen vorgängigen Zustimmung durch die Versammlung.

Im Verfahren auf Erlass von vorsorglichen Verfügungen kann die Ermächtigung an den Verwalter für die Vertretung der Stockwerkeigentümer auch nachträglich erteilt werden.

7.16 Rekurs gegen Verfügungen des Verwalters

Gegen selbständige Verfügungen des Verwalters kann der betroffene Stockwerkeigentümer innert 14 Tagen an die Versammlung der Stockwerkeigentümer Rekurs erheben. Der Rekurs ist dem Verwalter zuzustellen. Die Versammlung entscheidet endgültig über den Rekurs.

8 Änderungen im Bestand der Stockwerkeigentümer und Aufhebung des Stockwerkeigentums

8.1. Veräusserung und Belastung

Die Stockwerkeinheiten sind veräusserlich und vererblich. Jeder Stockwerkeigentümer ist befugt, seine Stockwerkeinheit beliebig zu belasten.

8.2 Rechtsstellung des Erwerbers

Die von den Stockwerkeigentümern vereinbarte oder beschlossene Verwaltungs- und Nutzungsordnung (Begründungsakt, Reglement, Verwaltungsvertrag, Hausordnung), wie die von ihnen gefassten Verwaltungsbeschlüsse sowie allfällige richterliche Urteile und Verfügungen sind für alle Rechtsnachfolger eines Stockwerkeigentümers (z.B. Käufer) und für den Erwerber eines dinglichen Rechtes an einer Stockwerkeinheit (z.B. Pfandgläubiger) ohne weiteres verbindlich.

Jeder Stockwerkeigentümer ist gehalten, von den sich aus Vereinbarung und Reglement ergebenden Verpflichtungen einem Rechtsnachfolger Kenntnis zu geben. Er haftet dem Erwerber für allen Schaden, der ihm aus einer nicht überbundenen Verpflichtung erwächst. Eine Haftung des Verwalters und der übrigen Stockwerkeigentümer wird ausdrücklich wegbedungen.

Der Erwerber und der Verkäufer einer Stockwerkeinheit, haben den Verwalter unverzüglich über die Eigentumsübertragung in Kenntnis zu setzen.

8.3 Ausschluss eines Stockwerkeigentümers

Ein Stockwerkeigentümer kann aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, wenn er durch sein eigenes Verhalten oder durch das Betragen von Personen, denen er den Gebrauch der Sache überlassen oder für die er einzustehen hat, seine Verpflichtungen gegenüber allen oder einzelnen Mitberechtigten so schwer verletzt hat, dass diesen die Fortsetzung der Gemeinschaft nicht zugemutet werden kann.

Der Ausschluss erfolgt durch Urteil des Richters auf Klage eines oder mehrerer Stockwerkeigentümer, die durch Beschluss der Versammlung mit einfacher Mehrheit nach Personen zur Klage ermächtigt worden sind. Der Auszuschliessende ist dabei nicht mitzuzählen.

Falls der ausgeschlossene seine Stockwerkeinheit nicht innert der vereinbarten oder vom Richter angesetzten Frist veräussert, so wird sich nach den Vorschriften über die Zwangsverwertung von Grundstücken versteigert. Der Antrag auf Versteigerung kann vom Verwalter gestellt werden.

8.4 Ausschluss von anderen Berechtigten

Die Bestimmungen über den Ausschluss finden sinngemäss Anwendung auf Personen, die an einer Stockwerkeinheit ein Nutzniessungs- oder Wohnrecht besitzen oder diese aufgrund eines im Grundbuch vorgemerkten Miet- oder Pachtvertrages nutzen.

8.5 Aufhebung des Stockwerkeigentums

Das Stockwerkeigentum kann nur durch Vereinbarung aller Stockwerkeigentümer aufgehoben werden. Vorbehalten bleibt die Aufhebung bei Zerstörung der Gebäulichkeiten.

Wird das Stockwerkeigentum durch Veräusserung der ganzen Liegenschaft aufgehoben, so teilen die Stockwerkeigentümer den Erlös im Verhältnis der grundbuchamtlichen Wertquoten, sofern keine andere vorgängige Abmachung besteht.

9 Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)

Die Stockwerkeigentümer und allfällige Mieter[1] sowie sonstige Drittpersonen[2], welchen Stockwerkeinheiten zum Gebrauch überlassen wurden, schliessen sich zu einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) i.S. des Energiegesetzes zwecks gemeinschaftlicher Nutzung des von der Photovoltaikanlage (fortan „Anlage“) auf demselben Grundstück produzierten Stroms zusammen.

Gegenüber dem Verteilnetzbetreiber und dem externen Energieversorger verfügt der ZEV über einen einzigen Messpunkt und gilt als ein einziger Endverbraucher. Dieser Messpunkt wird durch den ZEV in Absprache mit dem Verteilnetzbetreiber und dem externen Energieversorger definiert, unter Berücksichtigung der technischen Anschlussbedingungen des Verteilnetzbetreibers.

Der ZEV rechnet über die Bereitstellung der Infrastruktur (Betrieb und Unterhalt der Anlagen), die interne Stromproduktion, den externen Strombezug, die Vermarktung des Überschusses, die Kosten für Netzanschluss und Netznutzung etc., den individuellen Verbrauch sowie die Administrationskosten (für die interne Messung, Datenbereitstellung, Versicherung, Verwaltung und Abrechnung) ab. Grundlage dafür bilden die am Messpunkt vom Verteilnetzbetreiber erhobenen Messdaten sowie die jeweils anwendbaren Tarife.

9.1 Gemeinschaftlicher Teil

Die Anlage gehört zu den gemeinschaftlichen Teilen.

Zur Anlage gehören sämtliche Aufbauten ab Dachoberfläche, welche für die Photovoltaikanlage notwendig sind, sowie sämtliche Hilfseinrichtungen im Gebäudeinnern bis zum Messpunkt. Dazu gehören insbesondere:

Solarmodulfelder mit Unterbau und Dachsicherungseinrichtungen
Wechselrichter
Überspannungsschutz und Blitzschutz
Verkabelung
gegebenenfalls separate Zähler

[1] Bei einer Vermietung muss eine Ergänzung zum Mietvertrag abgeschlossen werden. Dadurch werden die Mieter Teilnehmer des ZEV. Es wird empfohlen, den Zusatz zum Mietvertrag des Leitfadens Eigenverbrauch, Anhang 3, verfügbar unter https://www.hev-schweiz.ch/wohnen/eigenverbrauch/ zu verwenden, aber auf die Stockwerkeigentumssituation anzupassen.
[2] Solche Drittpersonen sind Nutzniessungsberechtigte und Wohnrechtsinhaber.

9.2 Gemeinschaftliche Kosten und Lasten

Gemeinschaftlich sind sämtliche Kosten und Lasten, welche sich aus der Errichtung, Nutzung, dem Betrieb, der Reparatur, dem Unterhalt, der Erneuerung und der Administration im Zusammenhang mit der Anlage und der Stromnutzung (intern- und extern produzierter Strom) ergeben.

Die Betriebs-, Unterhalts-, und Administrationskosten (für die interne Messung, Datenbereitstellung, Versicherung, Verwaltung und Abrechnung) bilden Bestandteil des Stromtarifs für den intern produzierten Solarstrom.

Verteilung der Stromkosten und Rückspeisevergütung
Die Kosten des Allgemeinstroms werden nach Massgabe der Wertquoten unter den einzelnen Stockwerkeigentümern verteilt.

Die Kosten für den individuellen Bezug des internen und externen Stroms pro Einheit werden nach effektivem Verbrauch getragen. Die Rückspeisevergütung, welche die Stockwerkeigentümergemeinschaft erhält, wird nach Massgabe der Wertquoten den einzelnen Stockwerkeigentümern gutgeschrieben und bei der individuellen Abrechnung verrechnet.

9.3 Beiträge und Vorschüsse

Die Beiträge werden, gestützt auf eine produktions- und verbrauchsabhängige Abrechnung, im Rahmen der übrigen Gemeinschaftskosten individuell erhoben. Die Stockwerkeigentümer leisten Vorschüsse (Akontozahlungen) an die Gemeinschaftskosten. Sie werden zusammen mit den bisherigen Gemeinschaftskosten vierteljährlich zur Zahlung fällig. Der Verwalter legt die Höhe der Akontobeiträge fest und rechnet jeweils nach Abschluss der Jahresrechnung über die effektiven Kosten und Verrechnung der jeweiligen Rückspeisevergütung ab. Er stellt die Saldi in Rechnung verbunden mit einer 30-tägigen Zahlungsfrist. Allfällige Saldi zugunsten der Eigentümer werden der nächsten Rechnungsperiode gutgeschrieben. Der Verwalter ist für die Mahnung umgehend nach Ablauf der Zahlungsfrist und die Betreibung (Inkasso) der säumigen Eigentümer verantwortlich.

9.4 Erneuerungsfonds

Die Stockwerkeigentümergemeinschaft leistet für die Erneuerung der Anlage einen jährlichen Beitrag in den Erneuerungsfonds. Die Höhe des Beitrags wird jährlich mit einfachem Mehr der anwesenden oder vertretenen Stockwerkeigentümer bestimmt.

9.5 Versammlung

Der Stockwerkeigentümerversammlung steht in Ergänzung der bisherigen Zuständigkeit und Aufgaben folgende Befugnisse zu:

- Wahl des extern bezogenen Stromprodukts und Modalität des Wechsels dieses Produkts;

- Beschlussfassung über Geschäfte bezüglich der Anlage, die der Verwalter der Versammlung unterbreitet (z.B. Erneuerung der Anlage);
- Beschlussfassung über die Errichtung eines allfälligen, auf die Photovoltaikanlage beschränkten Erneuerungsfonds, dessen Äufnung und über Aufwendungen zulasten des Erneuerungsfonds.

9.6 Aufgaben des Verwalters

Der Verwalter vollzieht alle Handlungen der gemeinschaftlichen Verwaltung nach den Vorschriften dieses Reglements und vertritt den ZEV in allen Angelegenheiten der gemeinschaftlichen Verwaltung im Bereich der ihm zustehenden Aufgaben nach aussen.

Im Besonderen unterstehen dem Verwalter folgende Aufgaben:

- Vertretung des ZEV gegenüber dem Verteilnetzbetreiber und dem Energieversorger;
- sämtliche Aufgaben, die mit der Einführung des ZEV verbunden sind[2];
- Erstellen der produktions- und verbrauchabhängigen Abrechnung;
- interne Messung, Datenbereitstellung, Verwaltung;
- Festlegung der Höhe der Akontobeiträge und des Solarstromtarifs;
- Einfordern der Beiträge (Akontobeiträge und Differenz zur jährlichen Abrechnung) und Inkasso (Mahnung und Betreibung der säumigen Teilnehmer), Verwahrung der gemeinschaftlichen Gelder auf den gemeinschaftlichen Konten, lautend auf die Stockwerkeigentümergemeinschaft.
- Der Verwalter kann die produktions- und verbrauchsabhängige Abrechnung, interne Messung sowie Datenbereitstellung auf einen Dritten übertragen, z.B. einem Dienstleistungserbringer.

10 Verschiedenes

10.1 Anmerkung des Reglements

Dieses Reglement über die Benutzung und Verwaltung sowie alle Ergänzungen und Änderungen desselben ist im Grundbuch anzumerken. Zur Anmeldung der Ergänzungen und Änderungen ist der Verwalter befugt.

10.2 Änderung des Reglements

Dieses Reglement kann jederzeit durch die Versammlung der Stockwerkeigentümer geändert werden.

Hierzu bedarf es der Mehrheit aller Stockwerkeigentümer, die zugleich zu mehr als der Hälfte anteilsberechtigt sind (Ziffer 7.7). Vorbehalten bleibt die Zustimmung aller Stockwerkeigentümer, wo diese vorgeschrieben ist (Ziffer 7.8).

10.3 Gerichtsstand und Domizilklausel

Die Stockwerkeigentümer unterwerfen sich für alle Streitigkeiten aus dem Gemeinschaftsverhältnis dem Gerichtsstand am Orte der Liegenschaft und zwar für den Fall des Wohnsitzes im Ausland ausdrücklich auch für allfällige Betreibungen. Sie erwählen dann Betreibungsdomizil am hiesigen Wohnsitz oder bei der Geschäftsniederlassung des Verwalters.

Zustellung an die Stockwerkeigentümer können insgesamt an die Adresse des Verwalters wirksam vorgenommen werden. Der Verwalter trägt die Verantwortung, dass die Stockwerkeigentümer, wo notwendig, vom Inhalte dieser Zustellung innert nützlicher Frist Kenntnis erhalten.

10.4 Verweis auf gesetzliche Bestimmungen

Soweit dieses Reglement nichts Abweichendes bestimmt, gelten die Vorschriften des Schweizerischen Zivilgesetzbuches über das Stockwerkeigentum (Art. 712a ff.) und über das einfache Miteigentum (Art. 646 ff.).

Auf die Versammlung der Stockwerkeigentümer finden ergänzend die Vorschriften über die Organe des Vereins gemäss Art. 64 ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches Anwendung.

Uster,

Dettwyler Immobilien GmbH

.....
Christoph Dettwyler

Kostenverteilschlüssel Beilage 1

Ebene	Objekt	amtliche Whg.-Nr.	GB-Blatt	Kostenteiler nur Wohnhaus ohne Garage x/1'000	Wert-quote/Kosten-teiler über alles x/1'000
UG	4 1/2 Zimmerwhg.	9901	53402	113	**109**
EG	3 1/2 Zimmerwhg.	1	53403	83	**80**
EG	4 1/2 Zimmerwhg.	2	53404	*107*	**103**
1. OG	3 1/2 Zimmerwhg.	101	53405	*75*	**72**
1. OG	2 1/2 Zimmerwhg.	102	53406	*56*	**54**
1. OG	4 1/2 Zimmerwhg.	103	53407	*98*	**94**
2. OG	3 1/2 Zimmerwhg.	201	53408	*77*	**75**
2. OG	2 1/2 Zimmerwhg.	202	53409	*54*	**52**
2. OG	3 1/2 Zimmerwhg.	203	53410	*99*	**95**
2. DG	5 1/2 Zimmerwhg.	301	53411	138	**133**
1. DG	3 1/2 Zimmerwhg.	302	53412	*100*	**97**
				1'000	**964**
				Kostenteiler nur Garage x/36	
UG	Motorrad 1		53414	**1**	**1**
UG	Motorrad 2		53415	**1**	**1**
UG	PP 1		53416	**3**	**3**
UG	PP 2		53417	**3**	**3**
UG	PP 3		53418	**3**	**3**
UG	PP 4		53419	**3**	**3**
UG	PP 5 lang		53420	**4**	**4**
UG	PP 6		53421	**3**	**3**
UG	PP 7		53422	**3**	**3**
UG	PP 8		53423	**3**	**3**
UG	PP 9		53424	**3**	**3**
UG	PP 10		53425	**3**	**3**
UG	PP 11		53426	**3**	**3**
					36
				36	**1'000**

Uster, ……..

Dettwyler Immobilien GmbH

.....
Christoph Dettwyler